

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2036/2539

นาง อุษณี มีवास นา สุข
นาง ยินดี เชียง เห็น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1312

เสากำแพงที่แยกต่างหากจากเสาโรงเรือน ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของโรงเรือนอันจะ
ถือเป็นโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคแรก
ฉะนั้นจำเลยจะอ้างว่าก่อสร้างกำแพงรูก้ำโดยสุจริตไม่ต้องรื้อถอนตามบทกฎหมาย
ดังกล่าวหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11102เนื้อที่ 1 งาน 69 ตาราง
วา ด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 11101 ด้านทิศใต้ติดที่ดินโฉนดเลขที่
8378 โจทก์ใช้ที่ดินดังกล่าวปลูกบ้านพักอาศัยและเปิดร้านอาหาร เมื่อประมาณ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2531 จำเลยปลูกสร้างอาคารพาณิชย์และทำท่อน้ำทิ้งลงใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 8378 รูก้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ด้านทิศใต้กว้างประมาณ 50
เซนติเมตร จากมุมด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นความยาว
ประมาณ 30 เมตร กับจำเลยสร้างกำแพงล้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 11101 รูก้ำเข้ามาใน
ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกกว้างประมาณ 30 เซนติเมตรจากมุมด้านทิศเหนือ
ไปทางด้านทิศใต้ยาวประมาณ 15 เมตรและจำเลยปล่อยน้ำเสียลงมาในที่ดินของ

โจทก์จนเกิดความสกรปรก สงก่ล่่นหม่นเข้ามาในบ้านพักและร้านขายอาหารของ โจทก์ โดยจำเลยรู้ยู่แล้วว่าที่ด่ดงกล่าวเป็นของโจทก์โจทก์เคยบอกกล่าวให้จำเลย ร่อดอนส่ดงปลุกสร้างและหยุดการกระทำดงกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพ่กเฉย ทำให้โจทก์ เส่ຍหายและขาดรายได้จากการขายอาหารเด่ดนละ 10,000 บาท ขอให้บ่งค้บจำเลย ร่อดอนอาคารพาณศย์ ท่อน้ำท่ดง ก่าแพง ออกไปจากที่ด่ดนของโจทก์และปรบพ่ดนให้ ยู่ในสภาวะเด่ดม หากจำเลยฝ่าฝ่ดนให้โจทก์เป็นผู้ด่าเนนการเองโดยให้จำเลยเส่ຍค่าใช้ จ่ายก้บให้จำเลยใช้ค่าเส่ຍหายเด่ดนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ่ดงจนกว่าจะได้ร่อดอนและปรบพ่ดนส่ร่จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ปลุกสร้างอาคารพาณศย์ทำท่อน้ำท่ดง ก่าแพงรูกล้า และมีได้ปล่อยน้ำเส่ຍเข้าไปในที่ด่ดนของโจทก์ ที่ด่ดงกล่าวเป็นของจำเลย ไม่ใช่ของ โจทก์หากเป็นที่ด่ดนของโจทก์จ่ร่ดงจำเลยก็กระทำโดยสัจจร่ดงโจทก์จ่ดงไม่มีส่ิทธ่ให้จำเลย ร่อดอน ขอให้ยกฟ่ดง

ศาลชั้นด้นพ่ิพากษาให้จำเลยร่อดอนอาคารพาณศย์ท่อน้ำท่ดงและก่าแพงส่วนที่ รูกล้าเข้าไปในที่ด่ดนโนนดเลขที่ 11102ด่าบลคลองนารายณ อ่าเภอเม่ดงจันทบุร่ จังหวัดจันทบุร่ ของโจทก์ตามแพนที่เอกสารถหมาย จ.2ออกไปจากที่ด่ดงกล่าว และ ปรบที่ด่ดนให้อยู่ในสภาวะเด่ดมหากจำเลยไม่ด่าเนนการให้ถ่ดอเอาคำพ่ิพากษาแทนการ แสดงเจตนาของจำเลย โดยให้โจทก์เป็นผู้ด่าเนนการเองโดยให้จำเลยออกค่าใช้จาย ท่ดงหมด ก้บให้จำเลยใช้ค่าเส่ຍหายให้โจทก์เด่ดนละ5,000 บาท นับแต่วันฟ่ดง จนกว่าจะได้ม่การร่อดอนและปรบที่ด่ดนให้อยู่ในสภาวะเด่ดม

จำเลยอุทธรณ่

ศาลอุทธรณ่ภาค 1 พ่ิพากษาแก่เป็นว่า ให้จำเลยร่อดอนก่าแพงล่อดมที่ด่ดนโนนด เลขที่ 11101 เฉพาะส่วนที่รูกล้าเข้าไปในที่ด่ดนโนนดเลขที่ 11102 ด่าบลคลอง

นายอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นับจากมุมกำแพงด้านดังกล่าวไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ 6 เซนติเมตรและนับไปทางทิศใต้จนกระทั่งถึงเส้นตรงระหว่างมุมหลักเขต น.6657 กับมุมหลักเขต น.9601 ตามที่ปรากฏในแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข.22 ออกไปจากที่ดินของโจทก์ และปรับที่ดินบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 100 บาท นับจากวันฟ้อง จนกว่าจะได้มีการรื้อถอนและปรับที่ดินให้คืนสภาพเดิม

โจทก์ฎีกา

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง โจทก์ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าแผนที่วิวาทฉบับใดเป็นแผนที่ที่ถูกต้องแน่นอนไม่ได้ก็ดี อาคารทางด้านทิศตะวันตกปลายอาคารไม่รูก้ำเข้าไปในที่โจทก์ก็ดี อาคารจำเลยตั้งตรงเป็นแนวเดียวกับฐานรากก็ดีตลาดเคลื่อนต่อความจริง จำเลยก่อสร้างอาคารและกำแพงรูก้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โดยไม่สุจริต โจทก์ได้รับความเสียหายเดือนละ 500 บาท นั้นล้วนเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ส่วนจำเลยฎีกาข้อแรกว่ากำแพงซึ่งจำเลยก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนโดยเป็นผนังอาคารบ้านพักคนงาน ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข.10 จึงเป็นโรงเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคแรก นั้นเห็นว่าตามภาพถ่ายหมายเลข.10 เสากำแพงพิพาทแยกต่างหากจากเสาโรงเรือน ตาม

ลักษณะของกำแพงและโรงเรียนในภาพเห็นได้กำแพงและโรงเรียนสร้างคนละครึ่ง
กันกำแพงพิพาทจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนอันจะถือเป็นโรงเรียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 วรรคแรกจะนั้น จำเลยจะอ้างว่าก่อสร้าง
โดยสุจริตไม่ต้องรื้อถอนตามบทกฎหมายดังกล่าวหาได้ไม่ และเมื่อวินิจฉัยดังกล่าว
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ขอให้บังคับโจทก์ไปจดทะเบียนที่ดินส่วนที่
สร้างกำแพงรูกล้าเป็นภาระจำยอมอีกต่อไปเพราะไม่อาจบังคับให้ได้"

พิพากษายืน และให้ยกฎีกาโจทก์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ